

0005141-71.2012.8.26.0101

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Qualificado

Magistrado: Gustavo de Campos Machado

Comarca: Caçapava

Foro: Foro de Caçapava

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/06/2022

... condenação criminal definitiva por tráfico de drogas nos autos do processo de nº 1797-77.2015.8.26.0101 (fls. 422/423), fixo a pena base 1/6 acima do mínimo legal, a saber, 14 anos de reclusão.

Anoto, pela pertinência, que a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem considerado como maus antecedentes apenas as condenações definitivas que não caracterizam reincidência, seja pelo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caçapava

Foro de Caçapava

Vara Criminal

Rua Marquês do Herval, 269, Caçapava-SP - cep 12281-510

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0005141-71.2012.8.26.0101 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0005141-71.2012.8.26.0101

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 391/2012 - Cadeia Pública de Caçapava - SP, 3239/2012 - Cadeia Pública de Caçapava - SP

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Wanderson Cunha dos Santos

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Campos Machado

VISTOS em Sessão Plenária.

WANDERSON CUNHA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi pronunciado como incurso no artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, porque, no dia 17 de setembro de 2012, durante a madrugada, na Rua Abdo Antonio Tabet, Nova Caçapava, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou Lucas dos Santos Floes Ferreira, produzindo-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame necroscópico de fls. 74/76, que foram a causa de sua morte.

Processo em ordem, foi o acusado submetido ao julgamento popular nesta data.

Em votação na Sala Secreta, o E. Conselho de Sentença, por maioria, votou positivamente ao primeiro, segundo e terceiro quesitos, reconhecendo a materialidade e autoria de WANDERSON no crime de homicídio. Em relação ao quarto

quesito, entenderam os senhores jurados, majoritariamente, deva o réu ser condenado. Quanto ao quinto quesito, por maioria, afastaram a tese do homicídio privilegiado. Por fim, em votação majoritária ao sexto quesito, reconheceram a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido. Foi o réu WANDERSON CUNHA DOS SANTOS, portanto, condenado como incurso nas penas do artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal.

Atendendo à soberana decisão dos Senhores Jurados, passa-se à dosagem das penas. Analisando os elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, quanto ao crime de homicídio qualificado praticado pelo acusado, cuja pena em abstrato varia de 12 a 30 anos de reclusão, considerado os maus antecedentes do réu, bem como sua personalidade tendente ao crime, já que ostenta condenação criminal definitiva por tráfico de drogas nos autos do processo de nº 1797-77.2015.8.26.0101 (fls. 422/423), fixo a pena base 1/6 acima do mínimo legal, a saber, 14 anos de reclusão. Anoto, pela pertinência, que a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem considerado como maus antecedentes apenas as condenações definitivas que não caracterizam reincidência, seja pelo decurso do prazo de 5 anos após a extinção da pena (CP, art. 64, I), seja pela condenação anterior ter sido lançada em consequência de crime militar próprio ou político (CP, art. 64, II), seja finalmente pelo fato de o novo crime ter sido cometido antes da condenação definitiva por outro delito.

“O conceito de maus antecedentes, por ser amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes” (HC n. 171.212/DF, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 20/8/2015).

Ademais, conforme anotado pelo i. desembargador XISTO RANGEL, no julgamento da apelação criminal nº 1500540- 91.2018.8.26.0535, proferido em 19/02/2020, pela 3ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, “ao empregar a expressão maus antecedentes, o legislador não estava se referindo às condenações criminais que antecederiam no tempo a prática dos fatos cuja reprimenda se esteja dosando; cuidar-se-iam, antes, de “circunstâncias sociais de cunho negativo”, cuja existência deve preceder logicamente não o momento da prática delituosa, mas a ocasião da prolação da sentença penal pelo Juiz de Direito”.

Na segunda fase da dosimetria da pena, ausentes agravantes e atenuantes. A esse respeito, é inviável o acolhimento da atenuante da confissão (artigo 65, III, “d”, Código Penal), uma vez que a assunção da autoria delitiva pelo réu foi parcial e permeada de teses defensivas, pois insinuou ter agido em legítima defesa e que eventual excesso se deu por medo, surpresa e perturbação de ânimo (excesso exculpante), distorcendo, assim, a realidade dos fatos. Desse modo, não pode ser ele beneficiado com a redução da reprimenda.

Nesse sentido o posicionamento da doutrina: “A confissão, para valer como meio de prova, precisa ser voluntária, ou seja, livremente praticada, sem qualquer coação. Entretanto, para servir de atenuante, deve ser ainda espontânea, vale dizer, sinceramente desejada, de acordo com o íntimo do agente (...). Não é possível que o réu se beneficie de uma circunstância legal para amenizar sua pena se houver agido sem qualquer espontaneidade, apenas para locupletar-se de algum benefício legal”. (Guilherme de Souza Nucci, Código Penal Comentado, 5ª edição, Ed. RT, p. 358, nota 86).

No mesmo diapasão, confira-se a jurisprudência: “A confissão só pode ser reconhecida como atenuante obrigatória quando se dá de forma completa, a fim de se prestigiar a sinceridade do infrator, pois, em hipótese contrária, inexiste verdade total da dinâmica da ocorrência penal” (TACRSP, RJDTACRIM 31/84). “Em se tratando da atenuante da confissão, o agente que, buscando minimizar sua conduta, compromete a verdade processual, não pode reclamar a obtenção do valor legal, pois, além do requisito da espontaneidade, não se admite, para efeito de atenuação de penas, confissão pela metade” (TACRSP, RJDTACRIM 33/56).

Na terceira etapa, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, torno definitiva a reprimenda acima fixada..

Tendo em vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, consubstanciadas pelos maus antecedentes e personalidade delinquente, conforme acima demonstrado, bem como diante da existência de violência à pessoa e do montante de pena aplicado, nos termos do artigo 44, I e III do Código Penal, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Atento ao montante de pena aplicado, às circunstâncias judiciais desfavoráveis e ao caráter hediondo do delito, nos termos do artigo 2º, §1º, da Lei 8.072/90 e artigo 33, §2º, "a" e §3º do Código Penal, fixo o regime inicial fechado, mormente porque não cumprida cautelarmente pelo réu prisão preventiva por período de tempo suficiente para que faça jus à determinação de regime mais brando, a teor do que dispõe o artigo 387, §2º do Código de Processo Penal e artigo 112 da LEP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julga-se PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado para declarar WANDERSON CUNHA DOS SANTOS como incurso nas penas do artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, condenando-o ao cumprimento de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

O réu não poderá apelar em liberdade, porquanto mantidos os requisitos da prisão preventiva, ora reforçados com a presente condenação. Expeça-se o necessário.

Fixo honorários ao defensor nomeado no máximo da tabela atrelada ao convênio DPE-OAB. Oportunamente, expeça-se certidão.

Transitada em julgado, adotem-se as seguintes medidas: I) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, inciso III, da Constituição Federal; II) Forme-se o processo de execução para cumprimento da pena privativa de liberdade que lhe foi aplicada.

Publicada em Sessão Plenária, saem os presentes intimados. Registre-se e comunique-se.

Caçapava, 22 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA